

עין משפט
גר מצוה

לֵאמֹר אֲנִי פֶּחַח מְהֵרָה בְּכֹרֶת
הַלֵּל וְסִמְנָה עֲשֵׂן רִיחַ טוֹשֵׁעַ
יִיד כִּי שָׂמוּ סִפְיָה הִיא
לֵאמֹר בִּי מִי פֶּחַח מְהֵרָה מְהֵרָה
הִלְכָה יֵב סִמְנָה לֵאמֹר אֲנִי
טוֹשֵׁעַ יִיד כִּי קָצָה סִפְיָה אֶת
לֵאמֹר בִּי מִי פֶּחַח מְהֵרָה מְהֵרָה
הִלְכָה דְּטוֹשֵׁעַ יִיד סִמְנָה שֶׁכֶּ
סִפְיָה זֶה

שיטה מקובצת

פריך ההא ואי ק"ר צרשומא דמרי
קיימא אמאי' הוי רבי' צרשומא דמרי
מסבאח מאי קאי' מ"מ רבי' דרבנן
היא דקיון ככל האחריות על המקבל מלוה
היא וטול' על השבח בשכר המלוה ללא
דלא הוי רבי' דלאורייתא כיון דלא ללא
יבא השבח ללא יטול' כלום כמו בלא
נכיימא שהיא רבי' דרבנן וגרסא כמו
שפי' ר"ת שהיא רבי' דלאורייתא שפסק
דמיס על האלן ופסק דמי השבח וקבל
עליו לתת בכל שנה ושנה ^(א) צין יהא
שם שצח צין לא יהיה ורבי' גמורה
הא דהיינו רבי' צין ^(ב) קטנא ויש מרמז
דלא תניא ואע"י דקנה רישא היינו
דחנוני שהוא רבי' דרבנן והכא קמ"ל
דהיא רבי' דלאורייתא היא כדקמני
מפני שהוא רבי' כלומר רבי' דלאורייתא
ומיחו אשכחן מפני שהוא
רבי' דרבנן דתנן ב"מ (דף סד:) המלוה
את חבירו ללא ידור חפציו חנם ולא
ישובר ממנו צפחות שפחות שהוא רבי' דרבנן
דפר"י ללא איירי במשכנתא מרלא
קמני וטול' על חזרו ועוד דשרי
להשכיר צפחות כמו שדה וכשרו
בנכיימא משום דזימנין ליכא שצחא כלל
ובית נמי זימנין דליכא מיהא שנופל או
שרף ופר"ת שהלוה הלוהא גמורה ולא
על חזרו ואין זה רבי' דלאורייתא ^(א) ולא
בתורת רבי' משאלי ומשכירי על צפחות
ומוחל ופ"ה נמי הכי דלא ידור בחזרו
חנם הוי רבי' דלאורייתא כמו
^(ב) חומא דהוי רבי' דלאורייתאמה
שמשכיר צפחות מיהא מסבאח דלא הוי
דלאורייתא ומיחו האי מפני שהוא רבי' דרבנן
דהכא דלאורייתא קאמר דאי לאו הכי
מאי קמ"ל וכפי' ר"ן במשמע צירושלמי
קאמר איחור לאן צרול היינו על' לאן
אומר לו הכי זה עשויות עליך צק' דקמני
של וצב ולדות חלב וגזיות שזך ואם נמנו

חייב אתה באחריותך ואתה מעלה
באחרונה אסור משמע צדיק ששם ע
רבים לא הוה קשה ליה ממתי' דהבא ל
חשיב צדקות עובד כוכבים כיון דלא לא
משכן בזהמה מפסול ולד שכל משועבד
רבים דאורייתא קשה ד"כ"א לא מרשות
מסיק דהא פטורה מן הכזרה לא מש
משום דחשיב יד עובד כוכבים באמצע מ
דפסחים (דף קי.) היכא דמצי ישראל לה
שמעוהו ודא הוא לא מרשות וכו' דאפשר
כוכבים כ"ז שיש לעובד כוכבים כח וזו
סתמקה ידו לגמרי: **טעמא** דהעמ
לאן ברזל מן העובד כוכבים ולדות מ
ברזל וולדותיהן כי וולדי ישראל פטור
ליה וולדות שז לאן ברזל לא כלאן
והעמיד הולדות מתח אמוסיהן נעש
ולדי ולדות **ט** וולדותיהן (פטורין) **ו**
ממש שמו האמהות והעמיד הולדות
לומר דאפילו איירי בממו דממשע ב
מעות פסיק בזהמה לר' יוחנן עמי להו
תבוע תבוע חסר כל חשיב שהנהגו לו ועוד
המעות כי הוא סובב משום בעין א"ר
לרוב יהודה א"ר דאבא ד' דורות ואמאי
לדור טוריה דששה דורות והעמיד את
ולדותיהן לומר כי טוריה הולדות שהנהגו
היו הולדות שז אלא שהעמידן תחת אמו
היוניות (יבנות) : **ז** אלא הסמיק עליהם
חייבים לא ידענא אם דור ג' או דור ד'
מן הולדות פטורין בחד וכו' ופרקי לר"י
משום דמשמע מן הולדות לעצמן וכו' וכו'
ובשניה

אין מקבלין צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית. צפרק אצור נשך
 (ב"מ דף ק"ז ע"ב:) פירש"י רבית^א ששם אותם עליו צמעות וכל זמן
 שאין נותן מעותיו חולקין השכר ואע"י דמשהי' יתירה היא דהא תנא ליה
 אין מושיבין חטווי' לנחלית שכר וכל שכן הכא שקבל כל האחריות עליו

ולדותיהן פטורין ולדי ולדותיהן חייבין העמיד ולדותיהן^א תחת אמותיהן ולדי ולדות פטורין וולדי וולדי וולדות חייבין רשב"ג אומר אפילו עד עשרה^ב פטורים שאחריות לעובד כוכבים^ג רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל פטורה מן הבכורה^ד ואם יש בו מקצת טימנין חייב: גמ' למימרא דכיון דלא נקט מרא זוזי ברשותא דמרא קיימא ורמינהו^ה אין מקבלין צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית אלמא ברשותא דמקבל קיימא אמר אביי לא קשיא הא דקביל עליה אונסא וזולא והא דלא קביל עליה אונסא וזולא אמר ליה רבא דקביל עליה אונסא וזולא צאן ברזל קרית ליה ועוד מאי פסקא ועוד אדחני סיפא אבל מקבלין צאן ברזל מן העובד כוכבים ליפלוז וליתני בדידה בד"א דלא קביל עליה אונסא וזולא אבל קביל עליה אונסא וזולא שפיר דמי אלא אמר רבא אידי ואידי דלא קביל עליה אונסא וזולא והכא גבי בכורה היינו טעמא דאילו אתי עובד כוכבים בעי זוזי ולא יהיב ליה תפיס לה לבהמה ואי לא משכח לה לבהמה תפיס ולדות דידה והרי יד עובד כוכבים באמצע וכל יד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורה^ו העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן ולדי ולדות פטורים: א"ר הונא ולדות פטורין וולדי ולדותיהן חייבין^ז ורב יהודה אמר ולדי ולדות נמי פטורין וולדי ולדי ולדות חייבין תנן העמיד ולדות תחת אמותיהן ולדי ולדות פטורין טעמא דהעמיד הא לא העמיד לא תיובתא דרב יהודה אמר לך רב יהודה הוא הדין אע"ג דלא העמיד והא קמ"ל אפילו העמיד נמי דאורחיה דעובד כוכבים למיתפס בנה^ח והוי כמי דלא העמיד ולדי ולדות פטורין וולדי ולדי ולדות חייבין תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר אפי' עד עשרה דורות פטורין שאחריות לעובד כוכבים בשלמא לרב יהודה דאמר נחית תנא קמא לדרי

שָׁלַע כָּל אַחַת וְאַחַת מִשְׁכָּן
הַשְּׁבִיעִי וְהַקָּרָן וְאֵי לֹא מִתְנִי
י פְּטוּרִין מִן הַזְכוּרָה דְּשִׁפּוּר
יֵצֵא זֹחִי תַּפִּיס לְבִהְמָה וְאֵס לֹא
קָרָן אֵבֶל לְמֵאִי דְּחִשְׁבִּין
לְגַמְרֵי כִּשְׁאֵר מַלְוֵה וְרִבָּא
לְהַקְיִימָא לֵה צְרָשׁוֹת מֵרֵה אֵלֶּא

לחלקו של ישראל כשהיו להן ולדות

כבודם ^(א) יתנו לכן) להיטו רביעי
ללאן ברזל ^(א) יתן לכן: העמיד
ולדום סחם אמוסיס. שפתח לו פתח
לעבוד כוכבים להיות לו כח בזלדות
ואמר לו אם ימותו בהצדמות תטול
הזלדות המגיעות לחלקי ידיו ויהיו חמות
ידי צלותן דמים עקד אדום זמן
^(א) עכמו (ב): וולדוסיס. השתא
אלימא יד עובד כוכבים ושייכא בדור
אחר טפי הלכן ולדום של אדום ולדום
שכן ולדי ולדום ללאן הברזל פטורין
דשייכא בהו יד עובד כוכבים וכשייכא
להם כזור לא יתן לכן: שאחריות
לעבוד כוכבים. ללעולם כל מה דמשכח
עובד כוכבים תפיס: גב' ריון דלא
נקט. העובד כוכבים וזוי ברשותא
דעובד כוכבים קיימי: דמקבל קיימא.

דמקבל זוזי הוא דאיימיצ להו והאי
דשהיל יומי חיי ולדות דשרר במחנה

מוסף רש"י

דמריה חשבה ונדרת: מאני דקציני עליה. העובד כוכבים אונסא ווולא: אי דקציני עליה אונסא ווולא לאן צרול קרים ליה. בתמייה. הא לאן צרול לא ריי אלס דמחל עליה דמחל

רבינו גרשום

ממנו: ועוד ממי פסקא. במתני.
כלומר פסקא מילתא דמי חילוק בין
אלא ברזל לאלא ברזל: אימי סיפא. ההיא
אלא במקבילי כ"י. אלא. הא והא דלא קמי
עליה מרא אונסא חולא אלא על המקבל
יהא הכל: והא גבי צדורה. לאו משום
היה ברשותו של עובד כוכבים אלא
משום דמשכון הוה גביה: אמר רב הונא
וולן ד' לאן ברזל פטורים כ"י.
י' כדפריש' גבי מאן וארישא קאי: ר' י
יהודה אמר וולד ולדות נמי פטורין.
ודור ד' לאן ברזל אינו נותן לכהן אלא
דור ה'. ולקמן פריך ליה ממתני: טעמא
הדעמיד. שהחזיק כמו של עובד כוכבים
הא לא העמיד לא מיפטרי וולד וולדות
ג. ההעמיד דארוסיה דעובד כוכבים למילן
כיון י' שחזר כמו עובד כוכבים בולדות
ל' אפילו הכי וולדות של אותן וולדות שהן
וולד וולדות של וולדות חייצין כאילו לא
כו'. וקס"ד דר"ג ארישא קאי: בשלמא לרב
ד ר' דשמי דורות לאן ברזל פטור מ"ק:
היינו

וְהַיְיחִיבָה צְבוּרָה לְלִישָׁנָה קוֹמָה דְרַבָּנָא פ"ק
 ס עיקר זהמה של ישראל ממחלה אלא
 ימים באמצע אבל הכא דממחלה של עובד
 ס ומקרי יד עובד כוכבים באמצע שלא
 לרבי יהודה מפרש דקתינן שהדיא המקביל
 אקמי פטורין פירוש הן הולדות הן האן
 קתינן הן במתותין כרץ לומר דפשיטא
 אחאי לא מפרש כן דכשמו האמהות
 ינו ולד ולי ולדות שנפרש הן היינו
 כך פ"ב בןקטנרס" בממני העמיד לאו
 האמהות יהיו ולדות מחתהין ועוד י
 א הלא הסמיכו עליהן דציבור בעלמא:
 ולי

די ודוות נמי פטורין דאָ דיין בלישנאָ מתניתין באָר אַה ווּסוף דור אַחר לפטור אַבל לא העמיד אין מוסיף דור אַה וקתני העמיד רבואַ קמ"ל דאע"ג דהעמיד דיהב ליה אפּוֹר הַ הילכך פטירי שאַחריות לעובד כוכבים כלומר דתפיס אַ לרב יהודה דאמר דנחית תנא קמא לדרי. ששני

ולדי ולדות המעומדים ולא המעומדים עצמן וכן בפי' רי
ה ולא לרב הונא דולדות פטורים לא ידענא כמה או חד
דחייב בבכורה ולקמן פריך מברייתא דקתני הן אבל מתני'
לא צאן ברזל קאי ואיכא דאמרי דפריך לרב הונא גרסין אי
בתוס' כ"י:

(א) וְלַעֲלֹל גֵּ: (וּן: א) בְּיָמָיו
(ב) אֲשֶׁר הָיוּ כְּסוּדוֹת אֲחֵרֵי דָּרָה
(ג) וְשֶׁאֵין בָּהֶם דְּמוּת לְמִי שֶׁהָיָה
(ד) וְיִסְרִי"ג, (ד) אֲשֶׁר כָּמוֹ יִסְרִי"ג
(ה) חֲלָמָה, (ז) יִצִּי חֲמִי, (ח) יִמְעִי
(ט) עֲזָרוּ וְשֶׁאֵין אֲלֵיהֶם בֵּי יְהוּדָה
(יג) לִי, (כ) בְּשִׁמְשׁוֹת דְּמִי
(כד) בְּדִרְשֵׁי שֶׁחֲמִי, (ל) שֶׁחֲמִי
(כז), (כ) כֹּל הָאֲחֵרִים וְנִסְעוּ
וְהִקְבֵּלוּ עַל שֶׁחֲמִי, (כ) אֲשֶׁר
בֵּין רֵי, (ז) קִטְלָה וְיִמְעִי רִשָּׁה הָיָה
דְּמִי שֶׁחֲמִי וְשֶׁאֵין בָּהֶם יִסְרִי"ג
(ח) חֲלָמָה, (ד) לִזְלוֹ חֲמִי, (ז) עִיר
חֲמִי, (ז) שֶׁכֵּן כָּל מִכְלָא חֲמִי,
(ז) וְלִזְלוֹ חֲמִי, (ק) יִמְעִי
וְלִזְלוֹ חֲמִי, (ז) חֲמִי
לִזְלוֹ חֲמִי, (ז) חֲמִי

הגהות הב"ח

(ה) כמשינה עשרה דורות
 עשירין: (ג) רש"י ד"ה העמיד
 ופלות וכו' ועזמו השטף
 וצד סוכים סוף משל
 ורשיכי נדוד אחד טפי משל
 ורשון הילכך ולדות וכו' ולדי
 ולדות של צאן כדל וכו' לא
 ימתן לכן ולדי ולדות וכו'
 וולדים כשיבכרו דהיינו
 חמשי לצאן ברזל יתכן
 ללכתב הסד': (א) ד"ה אמן רבן
 שמעון בן גמלא אומר סי'
 וקס"ד ברשב"ג ארשא:

מוסף רש"י

רבינו גרשום

[illegible]

ליתיה ובחנם הוגה בספרי.
או תרי דרי ובין ולדי ולדות
קתני הן וגרסינן באתקפתא
דאתקפתא הן וולדות בתרי

נראה ל"ל דעל הא דמני שם חין מקבלין וכו' מסיים חז"ל אמרו השם פרה לחיביו וכו' חלל לאחר מיתה חלומה דלאן צרול היינו כעין השם פרה ולהכי לאן צרול חסור וכו'.